

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5078178-63.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

RECORRIDO: MARINA DA CONCEICAO GALDINO

MEDIDA DE URGÊNCIA. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. DESENROLA FIES. TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO DA CEF. PRESENÇA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NO CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO À MEDIDA DE URGÊNCIA, com manutenção da decisão de evento 3 dos autos nº 5002097-61.2024.4.02.5105/RJ, ressalvada a possibilidade de revogação pelo Juízo singular caso alteradas as circunstâncias que ensejaram o deferimento da tutela provisória. Intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 05 de novembro de 2024.

5078178-63.2024.4.02.5101

510014729317 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5078178-63.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

RECORRIDO: MARINA DA CONCEICAO GALDINO

RELATÓRIO

Trata-se de Medida de Urgência interposta pela Caixa Econômica Federal contra a decisão de **evento 3 do processo nº 5002097-61.2024.4.02.5105/RJ**, na qual o Juízo Federal da 1ª VF de Nova Friburgo deferiu o requerimento de tutela de urgência apresentado por Marina da Conceição Galdino.

No evento 3, DESPADEC1, esta relatora indeferiu o pedido de efeito suspensivo ativo.

Sem manifestações posteriores, passo à decisão.

VOTO

De início, esclareça-se que o que se examina na medida de urgência é a possibilidade de alteração ou a necessidade de manutenção da decisão recorrida que foi proferida liminarmente.

No caso, os argumentos apresentados pela recorrente já foram exaustivamente apreciados na decisão monocrática de evento 3, a cujos fundamentos me reporto para reiterar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo da demora (art. 300 do CPC).

Ante o exposto, VOTO POR NEGAR PROVIMENTO À MEDIDA DE URGÊNCIA, com manutenção da decisão de evento 3 dos autos nº 5002097-61.2024.4.02.5105/RJ, ressalvada a possibilidade de revogação pelo Juízo singular caso alteradas as circunstâncias que ensejaram o deferimento da tutela provisória. Intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se.

